



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 15/10/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - ESTADUAL

PROCESSO: 0014868.989.25-2
REPRESENTANTE: Ricardo Fatore de Arruda.
REPRESENTADO: Hospital Regional “Dr. Osiris Florindo Coelho”, de Ferraz de Vasconcelos - Secretaria de Estado da Saúde.
ASSUNTO: Representação com pedido de medida cautelar em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 90139/2025, certame voltado à prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar.
ADVOGADO: Ricardo Fatore de Arruda (OAB/SP 363.806).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR. CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO MÍNIMO. PERCENTUAL PREVISTO EM NORMATIVA FEDERAL. APLICAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL POR FOÇA DE DECRETO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS. NÃO CONFIRMADA. EXPERIÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA DE 36 MESES PARA CONTRATO DE 15 MESES DE DURAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO ANTECIPADA DE VÍNCULO PROFISSIONAL NA FASE DE HABILITAÇÃO. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Tratam os autos de representação subscrita por Ricardo Fatore de Arruda, Advogado inscrito na OAB/SP sob nº 363.806, com o propósito de impugnar termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 90139/2025, certame promovido pelo Hospital Regional “Dr. Osiris Florindo Coelho”, de Ferraz de Vasconcelos visando à prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar.

O Representante, em síntese, contestou a exigência de comprovação de capital circulante líquido ou capital de giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) correspondente a 16,66% do valor estimado da contratação, sustentado que a medida seria excessiva frente ao comando do



art. 69, §4º, da Lei nº 14.133/2021, que admite percentual de até 10% como suficiente para garantir a execução contratual.

Também questionou a exigência de que os atestados de capacidade técnica sejam fornecidos por Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), como também que evidenciem experiência mínima de 36 meses, aduzindo tratar-se de formalidade que não comprova a efetiva capacidade técnica dos licitantes, podendo excluir empresas aptas, mas com menor tempo de atuação formal na execução do objeto.

Voltou-se, por fim, contra a imposição de vínculo profissional para o posto de Nutricionista Clínico com experiência hospitalar já na fase de habilitação, arguindo tratar-se de documento exigível apenas do vencedor, no momento da assinatura do contrato.

Pediu, com isso, a suspensão da licitação e a declaração das ilegalidades arguidas.

Vislumbrando indícios de irregularidades, deferi medida liminar suspendendo o andamento do processo licitatório, providência referendada por este E. Plenário na Sessão de 20/8/2025.

Regularmente notificada, a Administração veio aos autos anexar esclarecimentos, assegurando que as cláusulas questionadas possuem amparo legal e técnico, configurando medidas proporcionais e adequadas ao objeto licitado, especialmente diante da relevância e continuidade do serviço público hospitalar.

Esclareceu que o índice estabelecido para a comprovação do capital circulante líquido ou capital de giro decorre da Instrução Normativa SEGES/ME nº 05/2017, adotada pelo Estado de São Paulo por força do Decreto Estadual nº 67.608/2023, bem como reflete as Minutas padronizadas da Procuradoria Geral do Estado, utilizadas para contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra.

Argumenta que o percentual exigido representa o capital necessário para suportar aproximadamente dois meses de execução



contratual, assegurando a solvência da contratada e a continuidade dos serviços, mesmo diante de eventuais atrasos de pagamento.

Ressalta ainda que o requisito visa a proteger o interesse público diante da essencialidade do serviço hospitalar, sendo usualmente aplicado pela União e por diversos Entes subnacionais, inclusive com validação pelo Tribunal de Contas da União.

Informa que o Edital não impõe de forma absoluta a obrigatoriedade de registro junto a Conselho de Classe, porquanto a redação do item correspondente prevê a expressão “quando for o caso”, permitindo também a apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Ressalta, por fim, que o Instrumento requer apenas a declaração de disponibilidade do profissional na fase de habilitação, sendo o comprovante de vínculo e o registro no CRN exigidos somente na assinatura do contrato,

Com isso, espera julgamento pela improcedência da Representação.

Seguiram os autos para o Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE, que se pronunciou no sentido da procedência parcial da representação.

Das controvérsias destacadas, somente aquelas voltadas à exigência de capital circulante líquido e à requisição de vínculo técnico antecipado seriam procedentes, essa última por conta da incongruência entre dispositivos (itens 8.31/8.32 x 8.35), os quais ora indicariam que a apresentação da equipe técnica deva ocorrer na fase de habilitação, ora postergariam essa obrigação para a assinatura do contrato.

As demais insurgências, no seu entendimento, seriam improcedentes.

A insigne Procuradora da Fazenda Estadual divergiu, pugnando pela improcedência da representação.



O d. Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência parcial da representação, com fundamentação em parte dissonante da perspectiva de análise do DIPE.

Para o insigne representante do órgão Ministerial a exigência de capital circulante líquido correspondente a 16,66% do valor estimado da contratação não violaria o art. 69, §4º, da Lei nº 14.133/2021, levando em consideração que o capital circulante líquido não se confunde com o patrimônio líquido, bem como que tal parâmetro é usualmente adotado para serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, como no caso presente.

Também discordou do DIPE no que se refere à improcedência da questão relativa à exigência de experiência técnica mínima de 36 meses, por compreender excessiva e desproporcional à vigência do contrato, inicialmente prevista para 15 meses.

Acompanhou as conclusões daquele Departamento a respeito das demais insurgências, fazendo proposta de recomendações à Administração para aprimoramento do Edital, no sentido de indicar base objetiva para cálculo de índices econômico-financeiros e promover redação mais clara quanto aos atestados de capacidade técnica.

É o relatório.

MRL



VOTO

Acompanhando o Parecer do d. MPC, creio que a representação é em parte procedente.

Assim, não prospera o questionamento aventado a propósito da Cláusula 8.22, “b”, do Edital, dispositivo relacionado à comprovação de capital circulante líquido ou capital de giro.

Nele não vislumbro a reclamada contrariedade ao comando do art. 69, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, que disciplina indicador distinto (patrimônio líquido) enquanto medida de qualificação econômico-financeira.

Noto que os parâmetros utilizados (16,66%) reproduzem diretrizes normativas válidas e vigentes, dispostas em regulamento federal (IN/SEGES/ME nº 05/2017) para serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, como no caso presente, sendo aplicáveis à Administração direta e autárquica paulista por força do Decreto Estadual nº 67.608/2023, enquanto não houver regulamentação estadual específica para a transição à Lei Federal nº 14.133/2021.

Assim, a disposição segue parâmetro largamente empregado, apresentando absoluta simetria com a prescrição do art. 69, *caput* e § 5º, da Lei de Licitações, que autoriza a exigência de requisitos de desempenho financeiro que demonstrem a boa saúde financeira das licitantes, vedando apenas a “exigência de índices e valores não usualmente adotados”.

Igualmente não subsiste a indagação sobre o registro dos atestados no Conselho Regional de Nutrição, porquanto o Edital não impõe tal obrigação para fins de habilitação, demandando apenas declaração de que a empresa vencedora apresentará certidão de regularidade junto ao Conselho profissional competente por ocasião da assinatura do contrato (item 8.34).

De outro lado, o item 8.32 do Edital, ao prever que a apresentação do profissional responsável técnico será comprovada “através da relação dos profissionais nos atestados de capacidade técnica ou mediante a



apresentação do *currículo vitae*”, permite inferir que se exige prova do vínculo jurídico entre o profissional detentor do acervo técnico e a experiência anterior da empresa licitante já na fase de habilitação, o que não se compatibiliza com o disposto no inciso I, do art. 67 da Lei 14.133/21, que apenas autoriza a indicação de profissional nessa etapa de habilitação.

Assim, para dirimir qualquer dúvida, melhor que essa parte do Instrumento seja aprimorada, a fim de expressamente postergar para a fase de contratação o momento em que o licitante vencedor deverá comprovar o vínculo do profissional responsável técnico.

De igual rumo, a imposição de experiência anterior mínima abrangendo 36 meses na prestação dos serviços, em certame cuja vigência contratual está prevista para 15 meses, não se justifica, implicando regra de restrição cuja ilicitude é entre nós reconhecida (conf. TC-013979.989.25-8, Sessão Plenária de 10/9/25, Relator o e. Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira).

Afinal, em que pese o § 5º, do art. 67 da Lei nº 14.133/2021 dispor que a comprovação de experiência anterior poderá ser requerida “por prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos”, parece-me fundamental que a definição de tal parâmetro seja trilhada com base no princípio da proporcionalidade, para que reflita as diretrizes ditadas pelo art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, segundo o qual somente se admitem exigências de qualificação técnica estritamente indispensáveis à garantia da execução contratual.

Ademais, a prorrogação contratual constitui evento incerto e futuro, condicionado ao atendimento de requisitos específicos, tais como vantajosidade econômica e comprovação de qualidade na execução dos serviços, não podendo, portanto, servir de fundamento para agravar as exigências editalícias.

Cabe, com isso, a reclamada retificação do item 8.28.1.1, a fim de que o prazo mínimo para comprovação de experiência anterior seja



estabelecido a partir de parâmetro proporcional à vigência contratual inicialmente prevista. Nesse sentido, o decidido no TC- TC-013979.989.25-8¹.

Nesse contexto, **na conformidade dos elementos de análise expostos pelo DIPE, d. PFE e d. MPC, VOTO pela procedência parcial da representação subscrita por Ricardo Fatore de Arruda, determinando ao Hospital Regional “Dr. Osiris Florindo Coelho”, de Ferraz de Vasconcelos que revise a redação do Edital em apreciação, a fim de: a) redefinir o prazo mínimo para comprovação de experiência anterior, estabelecendo parâmetro proporcional à vigência contratual prevista; e b) aprimorar a redação do item 8.32, postergando para a fase de contratação o momento em que o licitante vencedor deverá comprovar o vínculo do profissional responsável técnico.**

Acolhido este entendimento, devem Representante e Representada, na forma regimental, ser intimadas deste julgado, em especial a Direção do Hospital Regional “Dr. Osiris Florindo Coelho”, a fim de que providencie a publicidade do Instrumento, incorporado de todas as retificações determinadas, observando a reabertura dos prazos nos termos preceituados na norma de regência.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro

¹ Sessão Plenária de 10/9/25, Relator o eminente Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira.